

NALÉHAVÉ

Vážený pan Petr Pavel
prezident České republiky
Kancelář prezidenta republiky
Hrad I. nádvoří 1
119 08 Praha 1
ID DS: 9hjaih

Datovou schránkou
V Ospělově dne 29. srpna 2026

Věc: KPR 5080/2026 – naléhavé pozvání k návštěvě výzkumnické farmy Edukativní konopné kliniky v Ospělově dne 1. září 2026

Vážený pane prezidente,

dne 1. září 2026 se v Konici setkáte se starosty Mikroregionu Konicko. Pokud by Vám to program dovolil, dovoluji si Vás pozvat na krátkou návštěvu výzkumnické farmy konopí Edukativní konopné kliniky v Ospělově, vzdálené necelých deset kilometrů.

Na vlastní oči zde můžete vidět podstatu problému, který státním orgánům předkládám již řadu let:

Podle jakého jednotného, právně závazného a odborně přezkoumatelného postupu stát určuje obsah THC v konopí, jestliže právě výsledek tohoto měření může rozhodovat o hranici mezi zákonným jednáním a trestným činem?

To není jen laboratorní otázka. Je to otázka právní jistoty a čl. 39 Listiny základních práv a svobod. Pěstitel konopí musí být schopen předem poznat, co je dovoleno a co trestné – a také podle jakých pravidel stát rozhodující skutečnost změří a prokáže.

PROČ VÁS ZVU PRÁVĚ NYNÍ

Dne 3. srpna 2026 vydala KPR prostřednictvím ředitele Odboru legislativního JUDr. Víta Šťastného sdělení KPR 5080/2026, proti kterému podala alliance Cannabis is The Cure, z.s., Edukativní konopná klinika, z.s. a já osobně stížnost podle § 175 správního řádu, KPR byla doručena 4. srpna 2026, ID datové zprávy 1743214565.

Podstatou stížnosti je také jednoduchá otázka: Vaše rozhodnutí ze 4. června 2026 nemohlo zohlednit nové důkazy doručené KPR až následně. Žádám proto zjistit, zda Vám byly tyto nové podklady vůbec předloženy.

Od podání stížnosti však přibýly další mimořádně významné důkazy. Srpen 2026 odkryl v koncentrované podobě letitý mechanismus, který lze stěží označit jinak než jako státní ping-pong.

Policie, Kriminalistický ústav a jednotlivé stupně státního zastupitelství vydávají další rozhodnutí, vyrozumění a postoupení. Na každé podstatné vyřízení reaguji já nebo nevládní organizace alliance

Cannabis is The Cure, z.s. zákonem předvídaným prostředkem – stížností, odvoláním, žádostí o přezkum, podnětem k dohledu či dalším kontrolním prostředkem. Věc se následně přesune k dalšímu orgánu nebo stupni soustavy, avšak základní otázka zůstává bez jednoznačné odpovědi.

Dne 20. srpna 2026 vznikl mimořádně názorný rozpor: Kriminalistický ústav uvedl, že mu není známo pochybení a že se nepovažuje za povinný na mou žádost přezkoumávat používané znalecké postupy a metody. KŘP Moravskoslezského kraje však téhož dne sdělilo, že OKTE Frýdek-Místek v letech 2009–2019 nemělo SOP ke stanovení THC, písemné metodické pokyny k homogenizaci ani ke stanovení THC/THCA, metodiku nejistoty měření ani validační protokoly.

Dne 24. srpna Úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia odmítl přezkum s odůvodněním, že předtím neproběhlo potřebné prošetření u Kriminalistického ústavu.

Kruh se uzavřel, otázka nikoli.

PROČ OSPĚLOV

Nežádám Vás, abyste nahrazoval soud, policii nebo státní zastupitelství ani abyste předem přijal mé závěry.

Žádám pouze o možnost ukázat Vám během krátké návštěvy rostliny, způsob odběru a zpracování vzorku a několik rozhodujících úředních listin.

To, co působí ve stovkách stran spisů složitě, je na konkrétní rostlině velmi srozumitelné.

Po více než 35 letech demokratického právního státu by měla mít Česká republika jasnou odpověď na jednoduchou otázku:

Jakým závazným a přezkoumatelným postupem stát zjišťuje skutečnost, na jejímž základě může člověka trestně stíhat a odsoudit?

Pokud Vám tedy program dne 1. září 2026 dovolí být jen krátkou návštěvu, budu velmi rád, přijedete-li po setkání v Konici do Ospělova. Pro operativní domluvu jsem dostupný i na poslední chvíli:

telefon: +420 774 723 261

e-mail: dusan.dvorak@konopijelek.cz

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

Edukativní konopná klinika, z. s.

Cannabis is The Cure, z. s.

Ospělov

telefon: +420 774 723 261

e-mail: dusan.dvorak@konopijelek.cz

ROZHODUJÍCÍ LISTINY A NÁSLEDNÉ REAKCE

Níže uvedené listiny nyní nepřikládám, abych spis Kanceláře prezidenta republiky zbytečně nezatěžoval a nezahloval množstvím příloh. Každou z nich, stejně jako příslušné navazující podání, obratem doložím v originálu nebo v ověřitelné elektronické podobě na vyžádání KPR.

Jejich sled stručně ukazuje podstatu problému: státní orgán věc vyřídí → využiji příslušný opravný nebo kontrolní prostředek → věc přechází k dalšímu orgánu či stupni → základní otázka zůstává bez odpovědi.

2. Nejvyšší státní zastupitelství, 13. 8. 2026, č. j. 6 NZN 1737/2026-73

NSZ reagovalo na sérii navazujících podání k Předžalobní výzvě, aniž by došlo k souhrnnému věcnému prověření společného problému postupu policie, státních zastupitelství a metodiky stanovení THC. Následovala další podání směřující k přezkoumání a nápravě tohoto postupu.

3. Policejní prezidium ČR, 14. 8. 2026, č. j. PPR-43826-2/ČJ-2026-990210-PD

Úřad vnitřní kontroly se prohlásil za věcně nepřislušný k přezkoumání postupu Kriminálního ústavu a věc předal právě KÚ, jehož postup měl být kontrolován. Následovala stížnost a požadavek skutečného vnitřního přezkumu.

4. Vrchní státní zastupitelství v Praze, 17. 8. 2026, č. j. SIN 233/2026-9

Ani v informační větvi nebylo možné získat úplnou a přehlednou informaci o evidenci a pohybu podání mezi jednotlivými stupni soustavy státního zastupitelství; spor se tak rozšířil i na samotnou dohledatelnost postupu státních orgánů. Proti způsobu vyřízení byly využity navazující prostředky podle informačního zákona.

5. Městské státní zastupitelství v Praze, 20. 8. 2026, č. j. 2 KZN 55/2025-136

MSZ část rozsáhlého souboru podání označilo za nespádající do působnosti státního zastupitelství a u další části neshledalo důvod k opatření. Následovala žádost Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze o přezkoumání vyřízení.

6. Kriminální ústav Policie ČR, 20. 8. 2026, č. j. KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM

KÚ uvedl, že mu není známo pochybení, avšak současně odmítl na mou žádost přezkoumat používané znalecké postupy a metody. Na toto vyřízení navázala další stížnost a požadavek kontroly prostřednictvím Policejního prezidia a Ministerstva vnitra.

7. KŘP Moravskoslezského kraje, 20. 8. 2026, č. j. KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR a KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR

Policie poskytla historickou dokumentaci a současně uvedla, že OKTE Frýdek-Místek v letech 2009–2019 nemělo SOP ke stanovení THC, písemné metodické pokyny k homogenizaci ani ke stanovení THC/THCA, metodiku nejistoty měření ani validační protokoly; část dokumentace byla skartována. Tato nová zjištění byla bezprostředně použita v dalších stížnostech, přezkumech a podáních požadujících věcné prověření zákonnosti historických postupů.

8. Policejní prezidium ČR, 24. 8. 2026, č. j. PPR-44020-2/ČJ-2026-990210-PD

Úřad vnitřní kontroly odmítl přezkum s tím, že předtím neproběhlo potřebné prošetření u Kriminálního ústavu – tedy u útvaru, k němuž byla věc předtím postoupena a který požadovaný přezkum metod neprovedl. Na tento procesní kruh navázala další kontrolní podání.

9. Městské státní zastupitelství v Praze, 24. 8. 2026, č. j. 2 KZN 683/2026-31

MSZ podání vrátilo s tím, že neshledává svou působnost k jeho vyřízení. Dne 25. 8. 2026 byla proto podána Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze žádost o přezkoumání tohoto vyřízení.

10. Městské státní zastupitelství v Praze, 27. 8. 2026, č. j. 3 KZN 974/2026-100

MSZ dohled nad postupem OSZ pro Prahu 4 uzavřelo jako nedůvodný, stanovisko označilo za konečné a sdělilo, že další obsahově shodná podání již nebudou přezkoumávána ani potvrzována. Věc byla předložena Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze k dalšímu přezkoumání.

VÝSLEDEK

Desítky podání → desítky vyřízení → stížnosti → přezkumy → dohledy → další postoupení.

Přesto stále chybí jednoznačná odpověď:

Podle jakého závazného a validovaného postupu stát v rozhodných trestních řízeních stanovoval THC a na základě jakého právního pravidla mohl výsledek tohoto měření založit trestní odpovědnost?

Právě tuto „marnost nad marnost“ dokládá srpnová série listin v mimořádně koncentrované podobě.